



P U T U S A N

Nomor 2088 K/Pid.Sus/2026

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo, telah memutus perkara Anak:

Nama : **RAHMAD RIFA'I bin SUGIYANTO**;
Tempat Lahir : Karanganyar;
Umur/Tanggal Lahir : 16 tahun/3 Juli 2009;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Kleben, RT 002 RW 008, Desa Gedongan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar XI SMAN1 Ngemplak Kabupaten Boyolali;

Anak tersebut tidak ditahan;

Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sukoharjo karena didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo tanggal 30 Desember 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak RAHMAD RIFA'I bin SUGIYANTO terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 2088 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak RAHMAD RIFA'I bin SUGIYANTO oleh karena itu dengan pidana pengawasan selama 10 (sepuluh) bulan di tempat tinggal Anak dengan menempatkan Anak di bawah pengawasan Penuntut Umum;
3. Menetapkan pidana pengawasan tersebut dilaksanakan dengan tidak mengganggu kewajiban belajar Anak;
4. Selama dalam masa pengawasan ditentukan syarat sebagai berikut:
 - a. Syarat Umum berupa Anak tidak akan melakukan tindak pidana, apabila dalam masa pengawasan Anak melanggar syarat umum yang telah ditetapkan, maka Anak menjalani pidana penjara selama 6 (enam) bulan di Lembaga Khusus Anak (LPKA) Kelas II Kutoarjo;
 - b. Syarat Khusus berupa Anak wajib lapor 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu dan memberitahukan jadwal kegiatan Anak kepada Penuntut Umum selama menjalani pidana dengan syarat, dengan ketentuan jika selama pembinaan Anak melanggar syarat khusus berdasarkan usulan Pejabat Pembina Hakim Pengawas dapat memperpanjang masa pembinaan yang lamanya tidak melampaui maksimum 2 (dua) kali masa pembinaan yang belum dilaksanakan;
5. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan dan pembinaan di tempat tinggal Anak selama Anak menjalani masa pembinaan serta melaporkan perilaku Anak kepada Penuntut Umum;
6. Menetapkan agar Anak RAHMAD RIFA'I bin SUGIYANTO dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2025/PN Skh tanggal 31 Desember 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Anak RAHMAD RIFA'I bin SUGIYANTO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 2088 K/Pid.Sus/2026



miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk (*Slag-, Steek-, of Stootwapen*);

2. Membebaskan Anak dari dakwaan tunggal Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Anak dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 55/Akta Pid.Sus-Anak/2025/PN Skh *juncto* Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2025/PN Skh yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sukoharjo, yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Desember 2025, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 7 Januari 2026 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 7 Januari 2026;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo tersebut telah diucapkan dengan dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo pada tanggal 31 Desember 2025 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Desember 2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 7 Januari 2026. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Anak atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa sebelum mempertimbangkan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum, *judex juris* terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang penerapan hukum dalam perkara *a quo* sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana yang berlaku sejak tanggal 2 Januari 2026;
- Bahwa perkara *a quo* telah dilimpahkan dan diperiksa oleh Pengadilan Tingkat Pertama sebelum tanggal 2 Januari 2026, maka menurut ketentuan Pasal 361 huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pemeriksaan perkara *a quo* di Tingkat Kasasi dilakukan dengan menggunakan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya mengenai *judex facti* salah dalam menerapkan hukum;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 2088 K/Pid.Sus/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *judex facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan benar sebagaimana fakta hukum yang terungkap di muka sidang sebagai berikut:
 - Bahwa telah terjadi tawuran pada hari Minggu, tanggal 27 Juli 2025 sekira pukul 03.30 WIB bertempat di depan Rumah Makan Ayam Goreng Suharti yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Ngadirejo, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo;
 - Bahwa Saksi Muhammad Hanif Alimi bin Abdul Fatah Bintoro terkena sayatan pada leher dari salah satu kelompok namun Saksi Muhammad Hanif Alimi bin Abdul Fatah Bintoro tidak mengenali kelompok lawan karena pihak lawan menggunakan helm dan masker;
 - Bahwa awalnya Anak mendapat notifikasi dari akun Instagram Kapal Selam melakukan *live* untuk tawuran 5 (lima) lawan 5 (lima) kemudian selang 5 (lima) menit kemudian Geng Rebar dan Geng Jayenpoesat, dan karena mendengar jika Geng Kapal Selam mau tawuran akhirnya Geng Tubruk pun mau gabung dengan Geng Kapal Selam dan janji bertemu di lapangan Mantren pukul 23.00 WIB;
 - Bahwa kemudian Anak bertemu dengan Anak Saksi Fabrian Dava Putra Prasetyo bin Triyanto dan Anak mengatakan "Va ada tawuran mau ikut nggak?" lalu Anak Saksi menjawab "Ayo ta ajak ambil celurit dulu";
 - Bahwa setelah mengambil celurit, Anak dan Anak Saksi Fabrian Dava Putra Prasetyo bin Triyanto kembali ke Lapangan Mantren dan mengumpulkan senjata tajam menjadi satu;
 - Bahwa Corbek yang Anak bawa adalah milik Anak Saksi Kenzie yang dibeli secara online melalui Instagram yang sebelumnya dibawa oleh Anak Saksi Kenzie dan Anak Saksi Noval Aqso Sulistyo;
- Bahwa berdasarkan uraian di atas, *judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum karena terbukti Anak telah membawa atau menguasai senjata tajam berupa corbek (cocor bebek) yang peruntukannya bukan digunakan untuk pertanian atau pekerjaan rumah tangga melainkan dibawa Anak sebagai sarana atau senjata untuk tawuran yang tujuannya

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 2088 K/Pid.Sus/2026



akan digunakan untuk melukai lawannya atau dapat membahayakan nyawa orang lain sehingga unsur secara tanpa hak membawa, menguasai senjata pemukul, penikam atau penusuk telah terbukti. Maka alasan Kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum beralasan secara hukum oleh karenanya dapat dibenarkan;

- Bahwa meskipun Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 memuat ancaman pidana, akan tetapi terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih baru yaitu Pasal 307 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur ancaman pidana terhadap perbuatan Anak tersebut. Oleh karena itu pidana yang dijatuhkan kepada Anak berpedoman kepada peraturan hukum yang lebih baru;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Anak telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum, oleh karena itu Anak tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2025/PN Skh tanggal 31 Desember 2025, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Anak;

Keadaan yang memberatkan;

- Anak dengan sengaja membawa atau menguasai senjata tajam yang akan digunakan untuk tawuran sehingga dapat membahayakan nyawa orang lain;

Keadaan yang meringankan;

- Anak belum pernah dihukum;



Menimbang bahwa karena Anak dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 sebagaimana diubah dengan Pasal 307 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI SUKOHARJO** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2025/PN Skh tanggal 31 Desember 2025 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Anak **RAHMAD RIFA'I bin SUGIYANTO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak menguasai, membawa senjata pemukul, penikam atau penusuk"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Kutoarjo;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani dengan syarat:
 - Syarat Umum : Anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalankan pidana pengawasan dalam waktu 6 (enam) bulan;
 - Syarat Khusus : Anak wajib lapor lapor 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu dan memberitahukan jadwal kegiatan Anak kepada Penuntut Umum selama menjalani

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 2088 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, dengan ketentuan jika selama pembinaan Anak melanggar syarat khusus berdasarkan usulan Pejabat Pembina Hakim Pengawas dapat memperpanjang masa pembinaan yang lamanya tidak melampaui maksimum 2 (dua) kali masa pembinaan yang belum dilaksanakan;

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang Kasasi Anak Mahkamah Agung pada hari **Jumat**, tanggal **6 Februari 2026** oleh **Noor Edi Yono, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Kasasi Anak, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Kasasi Anak yang dihadiri **Endang Lestari, S.H., M.Kn.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim Kasasi Anak,

Ttd./

Ttd./

Endang Lestari, S.H., M.Kn.

Noor Edi Yono, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
Panitera

Ditandatangani secara elektronik oleh

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 2088 K/Pid.Sus/2026